

PROCEDIMIENTO: SUMARIO ESPECIAL, ARRENDAMIENTO.

MATERIA: TERMINACIÓN INMEDIATA POR NO PAGO DE RENTAS.

DEMANDANTE: CHRISTIAN ARAYA LASO.

RUT.: 9.981.247-8.

ABOGADO PATROCINANTE Y APODERADO: CHRISTIAN ARAYA LASO,

RUT.: 9.981.247-8.

DEMANDADO: CONSTRUCTORA ALTOMIN

LIMITADA. RUT: 76.033.796-k.

DEMANDADO: Carlos Moraga Cancino.

RUT: 11.163.432-7

PROCEDIMIENTO: Arrendamiento.

MATERIA: Terminación inmediata de contrato por no pago de rentas.

DEMANDANTE: Christian Araya Laso.

RUT: 9.9981.247-8

DOMICILIO: Monjitas oficina 357. depto 34. Santiago.

ABOGADO PATROCINANTE Y APODERADO: Christian Araya Laso.

RUT: 9.981.247-8.

DEMANDADO: Constructora Altomin Limitada.

RUT: 76.033.796-k

DEMANDADO: Carlos Moraga Cancino.

RUT: 11.163.432-7

AMBOS DOMICILIADOS EN : Chile España 8316 B, La Cisterna.

EN LO PRINCIPAL: Terminación del contrato de arrendamiento por no pago de las rentas.

PRIMER OTROSI: En subsidio, desahucio del mismo contrato.

SEGUNDO OTROSÍ: Ordenar notificar compañía electricidad y agua.

TERCER OTROSI: Acompaña documentos con citación.

CUARTO OTROSI: Se tenga presente patrocinio poder.

S. J. L. en lo Civil de San Miguel.

Christian Araya Laso., chileno Abogado, domiciliado en Monjitas 357 depto. 34 Santiago a US. respetuosamente digo:

Tengo dada en arrendamiento la propiedad ubicada en Calle Chile España 8316 – B, Comuna La Cisterna, a Constructora Altomin Limitada Rut.:76.033.796-k, domiciliada en el recién mencionado inmueble, por la renta mensual de \$720.000 (setecientos veinte mil pesos).

La demandada no ha pagado las rentas de arrendamiento de los meses de julio (\$720.000), agosto(\$720.000),septiembre(\$720.000) y octubre (\$720.000) de 2020 adeudándome la suma de \$2.880.000. por concepto de rentas más 25 % de multas según los estipulado en el contrato, es decir \$720.000 (\$180.000. como multa por cada mes de retraso) lo que arroja una deuda de \$3.600.000. además de las siguientes cuentas. ENEL : \$509.941. Aguas Andinas \$181.980. Totalizando al día de hoy \$4.291.921.

POR TANTO.: De acuerdo con lo expuesto y lo que disponen los arts. 7, 8, 10 y siguientes y 21 de la Ley N° 18.101, y sus modificaciones, art. 1977 del Código Civil y arts. 680 y siguientes del Código de Procedimiento Civil,

RUEGO A US.: Se sirva tener por interpuesta demanda en juicio de terminación del contrato de arrendamiento, por no pago de las rentas, en contra de CONSTRUCTORA ALTOMIN LIMITADA representada por don Carlos Moraga Cancino empresario y contra don Carlos Moraga Cancino empresario ambos domiciliados en Chile España 8316 B quien a su vez también se constituyó como codeudor solidario como consta en el contrato, se sirva US a ordenar que se practiquen las reconversiones legales por las sumas indicadas en el cuerpo de este escrito: la primera, al notificarle la demanda; y la segunda, en la audiencia de estilo; y, -en definitiva-, acoger esta demanda y declarar terminado el contrato de arrendamiento mencionado; que el demandado debe pagarme las rentas, gastos y consumos insolutos que se devenguen durante la tramitación del juicio hasta que se efectúe la restitución material del inmueble arrendado, más el reajuste indicado en el art. 21 de la Ley N° 18.101; y, que debe restituirme la propiedad arrendada dentro de tercero día totalmente desocupada, desde que el fallo cause ejecutoria, todo ello con expresa condena en costas.

PRIMER OTROSI: Para el caso de que el demandado enervara la acción de terminación del contrato, pagando, en la oportunidad legal, no deseo -tampoco- perseverar en dicho contrato de arrendamiento, por lo que le demando de desahucio.

POR TANTO, y de acuerdo con lo expuesto, arts. 3º y siguientes de la Ley N° 18.101 , artículos 680 y siguientes del Código de Procedimiento Civil,

RUEGO A US.: Se sirva, en subsidio de la petición principal, ordenar que se notifique el desahucio del mismo contrato de arrendamiento, al demandado, y disponer, en el caso de que éste enervara la acción de terminación del contrato, mediante el pago de lo debido, que se me restituya la propiedad en el plazo de 2 meses desde la notificación de esta demanda; o dentro del plazo que US. se sirva fijar, de acuerdo al mérito de autos.

SEGUNDO OTROSI: Sírvase US. ordenar notificar de esta causa a la compañía eléctrica ENEL y a la compañía de agua Aguas Andinas.

POR LO TANTO.: Ruego a S.S., ordenar la correspondiente notificación ENEL y a la Compañía de servicios Santarios.

TERCER OTROSI: Vengo en acompañar, con citación, los siguientes documentos:

- 1) Contrato de arriendo, con citación, del cual me valdré como medio de prueba.
- 2) Cuenta de compañía eléctrica ENEL.
- 3) Cuenta de Aguas Andinas.

POR LO TANTO.: Ruego a US. se tenga por acompañado, con citación.

CUARTO OTROSI: Sírvase U.S. tener presente que en mi calidad de abogado para el ejercicio de la profesión, asumiré personalmente el patrocinio y poder en la presente causa, sin perjuicio de mi facultad de delegarlo conforme a la ley.

POR LO TANTO.: Ruego a US. se tenga presente.